Требуют вернуть аванс: порядок действий

Регистрация требования

1. Сохраните требование и дату получения. Установите статус договора: действует / прекращён соглашением / заявлен односторонний отказ / расторгнут судом / прекращение оспаривается. Запишите основание, дату и документ; при отказе — дату доставки уведомления и проверенное основание права на отказ. Само требование вернуть аванс не подтверждает прекращение договора.

2. Разделите: полученный аванс; выполненные и предъявленные работы; уже оплаченные работы; спорные работы, материалы, расходы и обеспечительные суммы.

Расчёт

3. Заполните файл 09 по каждому акту и платежу. Подписанные и односторонние акты отражайте раздельно. Не включайте спорные затраты в подтверждённую стоимость без основания.

4. Сверьте расчёт с выписками, КС-2/КС-3, исполнительной документацией и перепиской о передаче. Подготовьте акт сверки как проект.

Ответ

5. В файле 10 выберите текст о действующем, прекращённом договоре либо об оспариваемом прекращении и удалите другую ветвь. Укажите сумму требования, свой расчёт и расхождения. При незавершённом расчёте направьте промежуточный ответ с датой представления документов, не признавая неподтверждённую сумму.

6. Проверьте основание возврата: условия действующего договора либо последствия конкретного прекращения. Отдельно оцените оплату выполненной части, подтверждённые расходы, убытки и судьбу материалов по применимому основанию. Не уменьшайте остаток аванса на любые понесённые расходы автоматически; покажите правовое основание и документы по каждой спорной позиции.

7. Направьте ответ договорным каналом; сохраните опись, подтверждение отправки и получения. Не подписывайте расчёт другой стороны до сверки всех позиций.

Контроль перед ответом

Договор действует: запросите пункт и событие, с которыми связано требование возврата, и проверьте исполнение своих обязанностей. Договор прекращён: сверьте дату прекращения и итоговые расчёты. При отказе заказчика по ст. 717 ГК РФ отдельно проверяются выполненная часть и предусмотренные этой статьёй убытки; при иных основаниях механически этот порядок не переносится. Расчётный остаток аванса и сумма, юридически подлежащая возврату, должны быть сопоставлены, а не приравнены без проверки.

ГК РФ, ст. 453, пп. 2–4 — последствия и момент прекращения

ГК РФ, ст. 717 — отказ заказчика: выполненная часть и убытки

ГК РФ, ст. 711, п. 2 — основание требовать аванс

Помощь по комплекту

Вопрос по заполнению или ошибка: nastoronepodryadchika@yandex.ru. Укажите P8, редакцию 21.10.2026, файл и пункт; для таблицы — лист и ячейку. Пример направляйте без персональных данных и коммерческих реквизитов.

Написать вопрос или сообщить об ошибке